

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5063248-40.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: PEDRO PAULO CORREA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA POR AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - ART 300 DO CPC - AGRAVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2024.

5063248-40.2024.4.02.5101

510014100503 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5063248-40.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: PEDRO PAULO CORREA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão do JEF de origem que indeferiu a liminar pleiteada pelo autor, qual seja: *"3- A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, reconhecendo "in limine" para fins de imediata suspensão do desconto do imposto de renda retido na fonte dos proventos de reforma do(a) Autor(a), sob risco de faltar complemento para tratamento de saúde e aquisição de medicamentos, sendo, ainda, conditio sine qua non para alimentação e sustento de sua família, com a expedição de ofício ao órgão pagador para o imediato cumprimento da decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por este d. Juízo;"*.

Eis os termos da decisão atacada:

"Indefiro, por ora, o requerimento de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, na forma do art. 300 do CPC, já que não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

(...)"

Em suma, a pretensão consiste no reconhecimento do direito à isenção de IR sobre proventos de aposentadoria, bem como restituição de valores já pagos àquele título, sob a alegação de estar acometida de **neoplasia maligna**.

Em sede recursal, a recorrente afirma que é portadora de doença grave, que lhe concederia direito a isenção conforme art. 6.º inciso XIV da Lei 7.713/88.

Apresentadas contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analizando o processo em 1ª instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

A medida requerida impõe a presença de requisitos atinentes a probabilidade do direito e ao perigo de dano. Ainda, o mesmo art. 300 do CPC que a prevê também consigna que não será deferida em caso de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no que se convencionou chamar de *periculum in mora inverso*:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

*§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de **irreversibilidade dos efeitos da decisão**.*

Preliminarmente, destaco o entendimento desta Relatoria quanto a matéria, notadamente acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo:

a) o requerimento administrativo é necessário e caracteriza o interesse de agir imprescindível, seja porque, sem ele, não haveria como a Fazenda reconhecer de ofício o direito à isenção; seja para que o Judiciário possa se ater apenas aos motivos pelos quais o eventual direito, que se alega indene de dúvidas, teria sido negado pelo ente encarregado de cuidar de assuntos como o presente, relativos à tributação. Para tanto se invoca o Tema Repetitivo 895 no qual o STF assegurou que a Administração necessariamente deve se manifestar previamente em pedidos de seguro de DPVAT que envolvem, tal como o presente, comprovação de condições de saúde necessárias para obtenção do benefício. Portanto, sem requerimento administrativo, o caso seria de extinção sem resolução do mérito;

b) havendo requerimento administrativo, superada a preliminar de ausência de interesse, mas sem perícia judicial, seria hipótese de anulação para sua realização;

c) realizada perícia judicial, seria caso de julgamento do mérito, superando, excepcionalmente a preliminar do requerimento administrativo, em homenagem à celeridade, economia processual e aproveitamento dos atos judiciais, considerando a realização da prova, às expensas do erário público.

Tudo isso está superado, ao menos até nova composição do colegiado, em deferência ao entendimento prevalente agora na 7ª Turma, o qual compreende como desnecessário o prévio requerimento administrativo para fins de interesse processual em casos como o presente.

Quanto à probabilidade do direito, **não consta dos autos laudo médico atestando a existência de neoplasia maligna ou parecer técnico do perito do juízo neste sentido para fins de isenção do imposto de renda, ou seja, enquadramento da patologia alegada na entidade médico-pericial de neoplasia maligna.**

E no caso não há nenhuma prova no sentido de que o caso do autor seja de neoplasia maligna.

Nesse sentido, não existe documento médico atestando, nos autos, que as questões de saúde da autora se enquadrem no conceito médico-pericial de neoplasia maligna para fins de isenção do imposto de renda à luz do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Sem o laudo médico pericial particular ou oficial atestando a cardiopatia grave, não é possível ao juízo aferir sua presença por mera presunção atécnica e subjetiva das informações médicas prestadas (evento 1, EXMMED8), dado não ser o juiz expert na matéria técnico-pericial em análise. O destinatário de exames médicos são os próprios médicos requerentes, categoria profissional apta a interpretá-los. Ainda que se considere o quadro de saúde da autora grave, tanto que precisou passar por cirurgia, é imprescindível a confirmação técnica e expressa da patologia isentiva para que o pedido do autor seja considerado procedente, seja por meio de laudo médico oficial ou particular, seja por meio de perícia técnica do juízo, em especial quando já existe uma manifestação oficial contrária à pretensão autoral.

Exame médico não se confunde com laudo médico.

A requerente confunde os conceitos de eventual gravidade de sua patologia com a entidade médico-pericial da neoplasia maligna do dispositivo isentivo.

O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, **neoplasia maligna**, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, **com base em conclusão da medicina especializada**, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é **taxativo (*numerus clausus*)**, vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

Consectariamente, revela-se interdita a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expreso da lei, segundo o estatuído pelo art. 111, II, do CTN.

Em igual sentido, observo a ausência demonstração de urgência na medida, pois **não há demonstração concreta dos termos pelos quais a retenção mensal estaria prejudicando efetivamente o seu tratamento**, de modo que **não existe concreta urgência** no presente caso, pois não demonstrada (não tornada evidente mediante provas dos custos e seu impacto orçamentário), mas apenas alegada.

A ausência de demonstração concreta do custo do tratamento frente as suas fontes de renda e despesas impossibilita aferir a urgência da medida.

Considerando que o quadro fático se mantém inalterado, reporto-me a decisão anterior proferida neste instrumento, mantendo o indeferimento da tutela.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO**. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11º do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.